

1501355-78.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... Com efeito, após confessar o tráfico perante a autoridade policial, em Juízo o acusado se retratou. Assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Também negou a posse do dinheiro apreendido. O investigador hoje ouvido relatou tê-lo abordado em local de tráfico intenso, após tê-lo observado vendendo a um usuário droga que buscava atrás da roda de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501355-78.2020.8.26.0548 controle:2020/000555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2124372/2020 - 09º D.P. CAMPINAS, 11504092 - 09º D.P. CAMPINAS, 839/20/327 - 09º D.P. CAMPINAS, 2124372 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 839/20/327 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2124372/2020 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO ALEXANDER ALVES DE OLIVEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

PABLO ALEXANDER ALVES DE OLIVEIRA, 39.115.297/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/03). Aos 21/06/2020 foi concedida ao acusado a liberdade provisória (fls. 36). Inicialmente o acusado não foi encontrado para ser notificado pessoalmente da acusação (fls. 71 e 77), mas constituiu Defensor e apresentou defesa preliminar (fls. 73) de modo que o Juízo entendeu pelo prosseguimento do feito, oportunidade em que a denúncia foi recebida aos 10/11/2020 (fls. 75/76). O acusado foi citado por edital (fls. 86/87) e depois pessoalmente (fls. 180). Em audiência, foi colhido o depoimento de uma das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela desclassificação para o delito de porte para uso próprio e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição de pena previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, concessão de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e tetrahidrocannabinol (THC) (fls. 05/11, 14/15, 23/25 e 51/53). A autoria também é certa e segura. Com efeito, após confessar o tráfico perante a autoridade policial, em Juízo o acusado se retratou. Assumiu a posse da droga, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Também negou a posse do dinheiro apreendido. O investigador hoje ouvido relatou tê-lo abordado em local de tráfico intenso, após tê-lo observado vendendo a um usuário droga que buscava atrás da roda de um veículo que se encontrava estacionado. Com o réu foram encontradas 3 (três) porções de cocaína e 6 (seis) de maconha, além de certa quantia em dinheiro. E não há porque negar crédito às palavras do investigador ouvido, que nenhum motivo teria para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tal agente público é compromissado como qualquer outra testemunha, sem falar que depôs de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seu relato. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP, Apel. Crim. nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Neste contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelo investigador, que possui fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado foi surpreendido em local de venda, em plena atividade e após campanha durante a qual foi possível observa-lo vendendo a terceiro droga que mantinha armazenada nas proximidades. Como se não bastasse trazia consigo outras 6 (seis) porções de maconha e 3 (três) de cocaína prontas para a venda, além de dinheiro produto da mercancia, já que não demonstrou possuir ocupação lícita. Por sinal, não há porque desprezar a confissão extrajudicial do acusado (fls. 08), que foi corroborada pela prova oral produzida. A eventual condição de usuário do réu não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga também pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. A esse respeito: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art.28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância.

Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. Quanto à confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o acusado é tecnicamente primário e não há indícios de que integre alguma organização criminosa ou se dedique ao tráfico, razão pela qual entendo cabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. Assim sendo, presentes os requisitos legais, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Lado outro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime equiparado a hediondo, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que respondeu solto ao processo. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é tecnicamente primário, encontra-se solto e a quantidade de drogas não é expressiva (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 555/2020 e CONDENO O RÉU PABLO ALEXANDER ALVES DE OLIVEIRA, RG 39.115.297/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito. Campinas, 14 de julho de 2022. Eu SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA